

מסורת הש"ס

(א) צ"ק סט. כמותו עז. סנהדרין לא: גיטין לח. שה. נבימ' לח: כזרות כד'. (ב) נז"ל אחרן, (ג) רש"י, (ד) נבטרות מחן, (ה) נעילן קעג, (ו) נכחות פו. ערבין כב, (ז) נז"א דרבא, (ח) נז"ל כלן, (ט) רש"ל מ"ז ונע"י רש"ש, (י) שו"י לע"י

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה וראיה וכו' של ראה כל זמן פז"ל ומית' זו ממחק: (ב) ד"ה בר מתן וכו' ונמשעו קבלנות: (ג) ד"ה פריעת וכו' מייג לאו פז"ל ואות ד' נמחק: (ד) ד"ה רב הונא ט' דביין דחייב מודה וכו' וכל הני גביות היינו מקרקעי וכו' בדומן הוה כיוון דליכא: (ה) תוס' ד"ה ואם וכו' דהוי כשטרא וקשיא: (ו) בא"ד למחן דפרקי' דאברה כ"י ורביש' בקונטרס דאי לאו דלחפסי נכרי לערב לא הוה מתקן ליה בערבות הכא מיהא פז"ל:

מוסף רש"י

לא יפרע מן הערב. תחלה עד שיבעב את הלוה לרין ויחייבוהו ב"ד ואם אין לו מה לשלם או יפרע מן הערב (דע"ל קעג). לא יתבע ערב נותן דשניהם לשון מתנה (ה) משמע קבלנות שזאתו לשון שזיור למסור לזה קבל עליו לפרעו דמשמע כאילו קבל הוא עצמו מיד המלוה. בערבות לא יפרע מן הערב תחלה אלא מן הלוה ובקבלנות מאזיה שירא יפרע כרבנן דמתניתין אבל אם נשא ונתן ביד אין למלוה על הלוה כלום: אינו ערצין ביה. כדכתיב (משלי כב) אם אין לך לשלם למה יקה משכנך מתחמך וכתיב (דברים כד) יולא אליך העצבו החוזה: וקיימא לן לא יעצב מן

מוסף תוספות

א. עיין בראשונים, ולאוהרי משמע מחסו' דלא כהראשונים.

רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה. אחד ערב ואחד קבלן לא יפרע אלא מן הלוה: **במשנתנו**. ולא בצרייתא: **חוץ מערב**. משנה זו אלא יפרע מן הקבלן ואע"פ שיש נכסים ללוה כרבנן: **ולידן**. בני שאלחו במסכת גיטין [עד:]: **וראה אחרונה** ב**סנהדרין** בפ' זה בורר [לא]. שני משניות של ראה (א) זו כל זמן שמציא ראה כו' בראשונה הלכה כמותו ב**אחרונה** אין הלכה כמותו: **כונן לשון ערצות**. **פן**. דהא לשון הלוה קאמר הלוויה הוא יהיה לזה ואני פורע אם לא יפרע לך: **פן** לו. מסור הממון בידו ואני אפרענו לך אין כאן לשון הלוה אלא שליחותיה דהאי דקאמר מן לו עזיז מלוה: **לשון ערצות ערצות**. לא שגא קאמר הלוויה וז"ש קאמר מן לו: **ורב חסדא אמר כונן לשון קבלנות**. **פן**. ואפי' מן לו ואני ערב אפי' הלוויה ואני פורע הלוויה ואני חייב הלוויה ואני נותן לך: **בר מהלווה ואני ערב**. דכיון דנקט לשון הלוה ולשון ערצות אז מוזיא מכלל קבלנות: **ורבא אמר כונן לשון ערצות**. **פן**. אפילו הלוויה ואני קבלן מן לו ואני פורע מן לו ואני חייב דמשמע אני אפרע בשבילו אם לא יפרע הוא: **בר מתן לו ואני נותן לך**. וכ"ש מן לו ואני קבלן. וקיימא לן כרבא דהוא בתרא. ודוקא מן לו ואני נותן דשניהם לשון מתנה (ה) משמע קבלנות שזאתו לשון שזיור למסור לזה קבל עליו לפרעו דמשמע כאילו קבל הוא עצמו מיד המלוה. בערבות לא יפרע מן הערב תחלה אלא מן הלוה ובקבלנות מאזיה שירא יפרע כרבנן דמתניתין אבל אם נשא ונתן ביד אין למלוה על הלוה כלום: **אינו ערצין ביה**. כדכתיב (משלי כב) אם אין לך לשלם למה יקה משכנך מתחמך וכתיב (דברים כד) יולא אליך העצבו

החוזה: וקיימא לן לא יעצב מן הערב תחלה. אין נכון להטריח את הערב חנם דלמא מפני ליה לזה והוא הדין לנכסי דאיש למה נולד נכנסיו להוריד בהן את המלוה חנם שמה יסלקנו לזה בנמעות ולא יטרך לירד נכנסיו: **הוא ערבא דיתמי**. אביהם לזה בחייו וזה נעשה ערב למלוה בשבילו ולאחר מותו פרע הערב תחלה מקמי דנתבעינהו ליתמי כלומר משלו פרע ולא משל יתומים שלא הספיק לתבעם ועתה חוזר עליהם ותובעם: **פריעם בע"ח מלוה**. הערב עתה נעשה בע"ח ומלוה על פה הוא ומלוה לפרעו ואם יתומים פחותים מ"ג (ה) ללאו בני מיעבד מלוה נינהו וכי גדלי לשתעי דינא בדיהייו כדאמר בחוקת הבתים (לעיל ג.) גבי עובדא (ד)רבה בר שרשום: **רב הונא בריה דרב יהושע אמר**. לעולם יתמי בני מיעבד מלוה נינהו כדאמר בערבין בפרק שום היתומים (דף כב.) יתמי דאכלי דלאו ידיהו ליזלו בתר שיבקייהו אלא היינו טעמא דלא גובה ערב מיתמי עד דגדלי וידעו לטעון ולחזור אחר דינם דאיכא למימר אימור זכרי אתפסיה אביהם למלוה בחייו לפטור את הערב והלכך (ה) על מלוה על פה איכא למיחש דלמא פרעיה אצוהון בחייו ואע"ג

דקיי"ל לקמן בפירקין [קטו]. מלוה על פה גובה מן הירושין הני מילי כגון דשמתינהו ומית בשמתיה אי נמי כשחייב מודה. ופסקינן לקמן (ע"ב) הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע דאמר דלא חיישינן למימר יתמי לאו בני מיעבד מלוה נינהו אלא בכל חוב שאנו יודעין שלא פרעו אביהן בחייו או שאין אנו יודעין אלא שאמר אביהן תנו נותנין כדפסקינן בערבין [כג:] ואין ממתניין עד דגדלי כדשלחו מתם דהלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע (ע"ב). ורבא נמי דפסק בערבין (סג:) הלכתא דאין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן רביח אוכלת בזן ואם אמר תנו נותנין נראה בעיני דלא פליג אדרב הונא (י) כיון דחייב מודה כמאן דאמר תנו דמי ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי רב הונא איירי בחייב מודה אף על גב דלא אמר תנו ורבא איירי בזומר תנו אף על גב דאין חייב מודה וכל הני גבייתן ממקרקעי דיתמי. ונראה בעיני דזומן הזה דליכא מקרקעי כל כך אע"ג דקיי"ל [כחות כג.] מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע"ח בזמן הזה דינם לגבות ממטלטלי דשצק להון אצוהון כמו שתקנו הגאונים ככתובת אשה דפסקינן הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי ואפילו הכי נהגו לגבות ממטלטלי ומציא אני ראה מההוא דכתובות (דף סו.) דארנקי דמחוחא דאשה גובה ככתובת מהם משום דאסמכתיהו עלייהו והוא הדין לבעל חוב דגבי מטלטלי דיתמי היכא ידיעו לנו שאביהן היה חייב לזה וכן הלכה למעשה דהא אמרינן לקמן [קטו.] מלוה על פה גובה מן היתומים כדי שלא תנעול דלת בפני לזין ואי ממטלטלי דשצק להון אצוהון לא גובה אין לך נעילת דלת גדול מזה דהא לא שכיחי לן מקרקעי:

כלום אבל אי היה בשטר היו מחויבין לפרוע: ורב הונא בריה דרב יהושע. אמר להכי לא פרעי יתמי כלום לערב דאימור אביהן קמי דמת שמא אתפסיה צורי למלוה כשיעור כלום אלא אי היה בשטר היו מחויבין לפרוע: ורב הונא בריה דרב יהושע. אמר להכי לא פרעי יתמי כלום לערב דאימור אביהן קמי דמת שמא אתפסיה צורי למלוה כשיעור כלום אבל אי היה בשטר היו מחויבין לפרוע: ורב הונא בריה דרב יהושע. אמר להכי לא פרעי יתמי כלום לערב דאימור אביהן קמי דמת שמא אתפסיה צורי למלוה כשיעור כלום

גמ פשוט פרק עשירי בבא בתרא

קעד.

מקמי דלודעינהו דיתמי בו'. מיהר לפרוע ולא הודיעם אם ירצו לפרוע לו כלום שאם היה מודיעם שמה היו פורעין^א מיהו אם לא היו רוצים לפרוע נפרע מן הערב דהיינו אין לו נכסים ללוה דודאי אם אין לו נכסים (י) (שאין) יכול הערב לדחותו

עד אחר שישיכיר עצמו ויקנה נכסים מה לי אם ידחה אותו עד שיגדלו היתומים מה לי אם ידחה אותו עד שישיכיר עצמו: **וואם בתב** בו השתקבלתי. שכתב בעל חוב כן גובה בשלמא לרב הונא משכמת לה בשחייב מודה דליכא למיחש לזכרי אלא לרב פפא היכי משכמת לה וא"ת אי בשחייב מודה אפי' לא כתב התקבלתי ויש לדחות דכי לא כתב התקבלתי להכי לא גבי מיתומים דחיישי' שמה לא גבה המלוה ממנו ומשני שאני התם דלהכי כתב ליה התקבלתי דליהוי כחיה אלסי וליהוי כמלוה בשטר וכן גרס רבינו חננאל משכמת לה בשחייב מודה ומפרש כדפרישית דאליס משום דהוי (ס) בשטרא וקשיא לן דבערבין פ' שום היתומים (דף כב: ושם) מוכח דליירי רב הונא ורב פפא במלוה בשטר דפריך התם שום היתומים ל' יום בשלמא לרב הונא מוקי לה בשחייב מודה אלא לרב פפא במאי מוקי לה אמר לך רב פפא איבעית אימא ככתובת אשה משום חנינא אבל בצעל חוב בשטר לא מצי מוקי לה אלא מיירי ודאי אפילו בשטר ועוד קשיא כיון דמוקי מילתיה במלוה על פה א"כ אפילו בני מיעבד מלוה נינהו נמי אין לגבות מהן דטוענין ליורש שפרע שהאז היה נאמן לומר פרעתי ואפילו גדולים נינהו פטורין מהאי טעמא ועוד מאי משני דלהכי כתב ליה התקבלתי דהוי כמלוה בשטר מה יש לו לכתיבת המלוה להועיל לערב לגבות מיתמי מאחר שהלוה לא כתב כלום והיה נראה לפרש דאם כתב

בז התקבלתי גובה היינו אם כתב בשטר התקבלתי מן הערב שכן כתב הלוה גם לערב בתוך השטר ליפות כחו לדוחקו ולפטרו לשלם חובו למלוה אף אם לא יתבענו המלוה עדיין גובה בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע יחא דאיהו חייש לזכרי והכא ליכא למיחש לזכרי דכיון שכתב גם לערב התקבלתי ועשאו כמלוה לתבעו מעצמו אין רגיל להתפוס זכרי למלוה אבל ברישא אינו גובה משום דחייש לזכרי דלמא אתפסיה למלוה ואע"פ שיש ערב וזה אין לחוש בכתב לו התקבלתי דלמא אתפסיה זכרי לערב שאין רגילות להתפוס ליה זכרי כדאמרין לקמן דבעובד כוכבים ליכא למיחש לזכרי אלמא אין מתפוס לערב דאם כן ניוחש שמה התפוס לערב ואפילו למאן דפריך אדרבה כו' (י) אי לאו דאתפוס זכרי לערב לא הוה מקבל לערב כדפי' בקונטרס הכא מיהא לא מתפוס לא למלוה ולא לערב אלא לרב פפא קשיא הא לאו בני מיעבד מלוה נינהו שאני התם דלהכי כתב לו התקבלתי שיהא לו כח לגבות מן היתומים ושעבד

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע דאמר דלא חיישינן למימר יתמי לאו בני מיעבד מלוה נינהו אלא בכל חוב שאנו יודעין שלא פרעו אביהן בחייו או שאין אנו יודעין אלא שאמר אביהן תנו נותנין כדפסקינן בערבין [כג:] ואין ממתניין עד דגדלי כדשלחו מתם דהלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע (ע"ב). ורבא נמי דפסק בערבין (סג:) הלכתא דאין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן רביח אוכלת בזן ואם אמר תנו נותנין נראה בעיני דלא פליג אדרב הונא (י) כיון דחייב מודה כמאן דאמר תנו דמי ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי רב הונא איירי בחייב מודה אף על גב דלא אמר תנו ורבא איירי בזומר תנו אף על גב דאין חייב מודה וכל הני גבייתן ממקרקעי דיתמי. ונראה בעיני דזומן הזה דליכא מקרקעי כל כך אע"ג דקיי"ל [כחות כג.] מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע"ח בזמן הזה דינם לגבות ממטלטלי דשצק להון אצוהון כמו שתקנו הגאונים ככתובת אשה דפסקינן הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי ואפילו הכי נהגו לגבות ממטלטלי ומציא אני ראה מההוא דכתובות (דף סו.) דארנקי דמחוחא דאשה גובה ככתובת מהם משום דאסמכתיהו עלייהו והוא הדין לבעל חוב דגבי מטלטלי דיתמי היכא ידיעו לנו שאביהן היה חייב לזה וכן הלכה למעשה דהא אמרינן לקמן [קטו.] מלוה על פה גובה מן היתומים כדי שלא תנעול דלת בפני לזין ואי ממטלטלי דשצק להון אצוהון לא גובה אין לך נעילת דלת גדול מזה דהא לא שכיחי לן מקרקעי:

מאי

עין משפט ונר מצוה

קלב א מיי' פכ"ה מהל' מלוה ולוה הל' ה'ועי' כהשנות ונמ"מ סמג עינין דג טושי"ע ח"מ ס' קסט פטקי' ז' יח: קלב ב ג מיי' שס פכ"ו הל' ג סמג שס טושי"ע ח"מ שס פטקי' עי: קלד ד ד מיי' שס הל' ו' ועינין כהשנות ונמ"מ סמג שס טושי"ע ח"מ ס' קל פטקי' ו':

רבינו גרשום

חזין מערב. הא דקאמר במתני' ריבין כן ריבין כך לא יפרע מן הערב: צידן. במס' גיטין מעשה בצידן באחר שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתביאי אצטליתי ואברא אצטליתי אינו גט: רשב"ג אמר נותן דמיה והרי הוא [נטן] ולית הלכתא כוותיה: וראיה אחרונה במס' סנהדרין אמר רשב"ג מה עישה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים ולא היה יודע שיש לו ראה והביא לו ראה כו': כולן לשון ערבות הן. כיון שאמר לו בלשון הלוואה: כולן לשון קבלנות הן. כיון שאמר לו בלשון נתינה דנתינה היינו קבלנות כבאמרי' לעיל תנה אותו על ידי דהיינו קבלנות: איבעי' להו הלווה ואני קבלן. וכן כי אמר ליה מן לו ואני ערב מאי מי אוליין אתר מן לו דהיינו קבלנות או בחר ואני ערב דהיינו ערבות: אמר רב יצחק. תפוס לשון אחרון להיכא דאמר ליה לבבסוף ואני ערב מיהו לשון ערבות ולהיכא דאמר לבסוף ואני קבלן היינו לשון קבלנות אע"ג דאמר מעיקרא הלוויה: בר מתן לו. דהיינו תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך היינו מן הלוה תחלה דשמא אילו תורבע הוה היה פורעו כמקום אתר: ההוא ערבא דיתמי. שהיה א' ערב של אביהון במלוה שעל פה ומת האב והיה הערב הלווה ליתומין פורע החוב למלוה מנכסיו של עצמו מקמי דלודעינהו ליתמי והיה רוצה הערב לגבות מן היתומין מה שפרע למלוה: רב פפא אמר פריעת בעל חוב. למלוה במלוה שבעל פה ואין בה קנין לא חיוב הוא לפורעו כיון דאין לו שטר ולא עדות וקנין אלא מצוה הילת שיפרע לו הודאת מלוה על פה ואילו היה הלוה קיים ולא היה רוצה לקיים מצוה זו הוי בית דין חובטין אותו עד שיאמר רוצה אני ויפרע והשתא שמת ובניו יתומין קטנים הן יתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו עד דגדלי והלכך לית עלייהו לפרוע לא למלוה ולא לערב כלום ולא פריעי ליה לזוהי ערב